

OFFRE PREALABLE DE CREDIT IMMOBILIER

عرض مسبق لقرض عقاري

CONDITIONS GENERALES	شروط عامة
PREAMBULE - Considérant le Dahir N° : 1-11-03 du 14 rabii I 1432, la Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée et publiée au Bulletin Officiel n° 5932 du 7 avril 2011 ; - Considérant les Arrêtés publiés au Bulletin Officiel n° 6400 du 01/10/2015 pris en application de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. - Considérant que l'Emprunteur a formulé le souhait de bénéficier d'un crédit (ci-après le « Crédit »). - Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 117 de ladite Loi, et préalablement à tout octroi de Crédit, il est fait obligation à la Banque de formuler par écrit une Offre Préalable de Crédit « OPC » ; - Considérant qu'en application des dispositions de l'article 118, cette OPC doit contenir un certain nombre d'éléments détaillés ci-dessous ; - Considérant que l'Emprunteur et sa Caution éventuelle (Solidaire ou Hypothécaire) disposent d'un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la date de réception de l'OPC, pour exprimer leur acceptation qui ne peut intervenir avant le délai précité ; - Considérant que cette Offre est valable pour une durée de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception par l'Emprunteur et la Caution, La Banque se réserve le droit de refuser l'octroi du crédit après réception des documents originaux, étude de ladite demande et acceptation de l'offre de crédit par l'Emprunteur et sa caution éventuelle. - Sur la base de ces éléments légaux, la Banque accepte de remettre gracieusement à l'Emprunteur et à sa Caution éventuelle, un exemplaire de la présente OPC. ARTICLE 1 : TAUX DU CREDIT 1.1 Taux fixe - Si l'Emprunteur opte pour un taux fixe ce taux demeure figé pendant toute la durée du Crédit.	تذكير : - اعتبارا للظهير رقم 03-11-1 الصادر في ربيع الأول 1432، قانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و الذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 5932 بتاريخ 7 أبريل 2011 ؛ - اعتبارا للقرارات الوزارية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 6400 بتاريخ 01/10/2015 القاضي بتطبيق مقتضيات قانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. - اعتبارا لكون المقترض عبر عن رغبته في الاستفادة من قرض بنكي (فيما بعد « القرض »). - اعتبارا لمقتضيات الفصل 117 من هذا القانون، و قبل منح أي قرض، يجب على البنك أن يقدم كتابة عرضا مسبقا للقرض « العرض المسبق » ؛ - اعتبارا وتطبيقا لمقتضيات الفصل 118، فإن العرض المسبق يجب أن يتضمن عددا من العناصر المبينة بالتفصيل فيما بعد ؛ - اعتبارا أن المقترض و كفيله المحتمل (تضامني أو برهن عقاري) يتوفران على أجل عشرة (10) أيام للتفكير يبتدئ من تاريخ التوصل بالعرض المسبق للقرض للإعراب عن موافقتهم ولا يمكنهما الموافقة على القرض قبل الأجل المذكور ؛ - اعتبارا لكون العرض المسبق للقرض صالح لمدة خمسة عشرة (15) يوم ابتداء من تاريخ التوصل به من طرف المقترض و الكفيل المحتمل، يحتفظ البنك بحق رفض منح القرض بعد تسليم الوثائق الأصلية لدراسة الطلب، و موافقة المقترض و الكفيل المحتمل على عرض القرض. - اعتمادا على هذه المقتضيات القانونية، يوافق البنك على منح المقترض و الكفيل المحتمل نسخة من هذا العرض المسبق للقرض. الفصل 1 : نسبة فائدة القرض 1.1 نسبة الفائدة الثابتة - إذا اختار المقترض نسبة فائدة ثابتة، تبقى هذه الفائدة قارة طيلة مدة القرض.

- Les intérêts seront décomptés à terme échu et payable selon la périodicité de paiement convenue par le débit du compte de l'Emprunteur qui s'engage fermement et irrévocablement à constituer la provision correspondante.

1.2 Le taux variable

- Si le taux d'intérêt est variable, l'Emprunteur accepte expressément le principe de sa variabilité et déclare adhérer sans réserve à la formule de sa détermination sur la base de la variation annuelle du taux moyen pondéré interbancaire tel que fixé par les circulaires de Bank Al Maghrib prises en application des arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit.

- Ce taux d'intérêt étant variable, sera modifié annuellement à la date anniversaire du contrat de crédit qui correspond à la date du déblocage du Crédit.

- Toutefois les parties conviennent que la variation d'indice de référence susvisée ne sera prise en compte que si la variation cumulée depuis la dernière révision est supérieure ou égale à 20 points de base.

- En cas de changement du taux de référence par les autorités monétaires, le mode de calcul du nouveau taux se fera sur la base du nouveau taux communiqué par lesdites autorités.

- En cas de changement de l'indice de référence par les autorités monétaires, le mode de calcul du nouveau taux se fera sur la base du nouvel indice communiqué par lesdites autorités dans les conditions précitées.

- Dans le cas où le taux de référence choisi comme base de calcul du taux d'intérêts du crédit viendrait à ne plus être publié, ou changerait dans sa définition, ou dans la fréquence de sa publication, l'Emprunteur aura le choix :

- soit d'accepter la révision sur la base du dernier taux disponible ;

- soit d'accepter la révision sur la base du nouveau taux qui sera mis en place par les autorités monétaires ;

- soit de demander la continuation du contrat au taux fixe calculé moyennant une prime de fixité qui sera rajoutée au taux d'intérêt fixe en vigueur à la date de la demande.

- يتم دفع الفوائد عند حلول الأجل و تؤدي حسب الدورية المتفق عليها من خلال خصم مبلغها من حساب المقترض الذي يلتزم بشكل قاطع و لا رجعة فيه بأن يوفر بصفة مسبقة مؤونة كافية لتغطيته.

1.2 نسبة الفائدة المتغيرة

- اذا كان سعر الفائدة متغير، فإن المقترض يقبل صراحة بمبدأ التغيير، و يعلن انخراطه بدون شرط في معادلة تحديده المبينة على أساس التغيير السنوي لمتوسط السعر المرجعي المبين البنوكي كما يحدد خلال دوريات بنك المغرب طبقا لمراسيم وزير الاقتصاد و المالية المنظمة للفوائد المطبقة على عمليات القرض.

- و بما أن سعر الفائدة متغير فإنه سيتم تغييره سنويا و بتاريخ مرور سنة على عقد القرض الذي يوافق تاريخ الإفراج عن هذا الأخير.

- تغيير السعر المشار إليه أعلاه لن يؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا كان التغيير المتراكم منذ آخر تعديل يتجاوز أو يعادل 20 نقطة أساس.

- و في حالة تغير السلطات النقدية للسعر المرجعي فإن طريقة احتساب سعر الفائدة الجديد سيتم على أساس السعر المرجعي الصادر عن هذه السلطات.

- في حالة تغيير السعر المرجعي من طرف السلطات النقدية، يتم اعتماد كيفية احتساب نسبة الفائدة الجديدة بناء على هذا السعر المرجعي الجديد التي تم إبلاغه من طرف السلطات المذكورة و بنفس الشروط السالفة.

- في الحالة التي لم يعد فيها ممكنا إصدار السعر المرجعي للفائدة المختار كأساس لاحتساب سعر فائدة القرض أو تم تغيير تعريفه أو وتيرة إصداره، يكون على المقترض الاختيار بين :

- إما قبول المراجعة على أساس سعر الفائدة الأخير المتوفر ؛

- إما بقبول المراجعة على أساس السعر الجديد الذي سيتم اعتماده من طرف السلطات النقدية ؛

- إما طلب استمرار العقد وفق سعر فائدة قار يتم احتسابه بواسطة قسط ثابت يضاف إلى سعر الفائدة القار المعمول به في تاريخ الطلب.

- A défaut d'acceptation de l'un des choix précités, l'Emprunteur devra rembourser le crédit par anticipation, le taux de la période antérieure restant applicable jusqu'au remboursement des sommes dues.

1.3 Dispositions communes

L'Emprunteur peut demander à la Banque le passage du taux fixe au taux variable ou inversement. Le changement du taux d'intérêt ne peut intervenir qu'à la date anniversaire du départ du Crédit, une fois dans la vie du Crédit, sans aucune possibilité de retour au taux initialement appliqué et sous réserve qu'aucun incident de paiement n'ait affecté le déroulement du Crédit.

1.4 Commissions

En outre, l'Emprunteur sera redevable à la Banque de toutes commissions et frais de dossier définis aux conditions particulières du présent contrat.

Les commissions versées au début de chaque période, ainsi que les frais de dossier prélevés par la Banque restent entièrement et définitivement acquis à la Banque, même si pour une raison quelconque le Crédit ne peut être réalisé en totalité ou en partie.

ARTICLE 2 : UTILISATION DU CREDIT

Le Crédit ne sera mis à la disposition de l'Emprunteur qu'après parfaite constitution des garanties prévues aux conditions particulières, la réalisation de l'autofinancement le cas échéant et /ou l'exécution des conditions spéciales prévues aux conditions particulières des présentes.

La mise à disposition des fonds sera effectuée au compte de l'Emprunteur. Toutefois la Banque a la faculté de régler le montant du Crédit directement au vendeur ou le cas échéant au notaire désigné par l'Emprunteur par acte séparé faisant partie intégrante des présentes. A cet effet, l'Emprunteur donne d'ores et déjà son accord à la Banque pour régler les sommes débloquées au vendeur ou au notaire et ce par le débit de son compte.

- عند عدم قبول أحد الإختيارات السالفة الذكر، يتوجب على المقرض تسديد القرض بشكل مسبق. وتبقى نسبة الفترة السابقة مطبقة إلى حين تسديد المبالغ الواجبة الأداء.

1.3 مقتضيات عامة

يمكن للمقرض أن يطلب من البنك الإنتقال من نسبة الفائدة الثابتة إلى نسبة الفائدة المتغيرة أو العكس. لا يمكن تغير نسبة الفائدة إلا بعد مرور سنة على عقد القرض الذي يوافق تاريخ الإفراج عن هذا الأخير، و ذلك بدون إمكانية الرجوع إلى نسبة الفائدة المطبقة أصلا و شريطة ألا يكون هناك أي تعثر في أداء الإستحقاقات المتعلقة بالقرض.

1.4 العمولات

بالإضافة إلى ما سبق، سيكون المقرض مدينا للبنك بجميع العمولات و مصاريف الملف المشار إليها في الشروط الخاصة من هذا العقد.

العمولات المؤداة ومصاريف الملف المقطوعة من طرف البنك مكتسبة بكاملها وبشكل نهائي لصالح هذا الأخير، رغم وجود سبب آخر، لعدم تحقق هذا القرض كليا أو جزئيا.

الفصل 2 : استعمال مبلغ القرض

وضع القرض رهن إشارة المقرض يبقى رهينا بالتأسيس الفعلي لجميع الضمانات المنصوص عليها في الشروط الخاصة و تحقيق التمويل الذاتي في حالة النص عليه و كذا تحقيق مجموع الشروط المنصوص عليها ضمن الشروط الخاصة من هذا العقد.

يتم الإفراج عن مبلغ القرض بحساب المقرض. إلا أن البنك يتوفر على إمكانية وضع مبلغ القرض مباشرة بين يدي البائع أو عند الاقتضاء بين يدي الموثق الذي يتم اختياره من طرف المقرض بمقتضى عقد منفصل يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد. و يمنح المقرض لهذا الغرض موافقته منذ الآن للبنك من أجل أداء المبالغ المفرج عنها للبائع أو الموثق و ذلك عبر تقييدها بمدينية حسابه.

En cas de crédit destiné à la construction, la mise à disposition des fonds sera effectuée par la Banque au compte de l'Emprunteur par tranches successives, au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction et ce, sur présentation des pièces justificatives et visites du chantier. L'Emprunteur s'oblige d'ores et déjà à faciliter l'accès au chantier à la Banque.

Les sommes non débloquées pour quelque motif que ce soit, viendraient en déduction du montant du crédit autorisé qui sera de ce fait, cantonné aux sommes effectivement débloquées et un nouveau tableau d'amortissement sera établi.

L'Emprunteur autorise expressément la Banque à régler pour son compte par prélèvement sur le montant du Crédit qui sera mis à sa disposition, les frais de dossier et tous autres frais indiqués ci-dessus inhérents au Crédit, les primes relatives aux assurances indiquées aux conditions particulières et ce, dès la signature des présentes.

ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DU CREDIT

3.1 REMBOURSEMENT NORMAL :

- Le remboursement des échéances du Crédit sera effectué, conformément au tableau d'amortissement, par prélèvement sur le compte de l'Emprunteur, ouvert sur les livres de la Banque qui doit être suffisamment approvisionné le jour de l'échéance.

- Si la provision disponible sur le compte de l'Emprunteur n'est pas suffisante pour couvrir la totalité du montant de l'échéance, la Banque procédera, le jour de l'échéance, à la retenue du montant disponible sur ce compte pendant un délai de 10 jours.

- Si pendant ce délai, le montant de l'échéance n'est pas constitué, la Banque procédera au déblocage du montant retenu sur le compte de l'Emprunteur et l'échéance due sera déclarée impayée, ce que l'Emprunteur accepte sans aucune contestation ni réserve.

- L'Emprunteur donne par les présentes à la Banque ordre irrévocable de débiter son compte des montants des échéances et ce jusqu'au remboursement intégral du Crédit en principal, intérêts, frais et accessoires divers.

- Les alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux crédits dont le paiement des échéances se fait par précompte sur le salaire de l'Emprunteur.

و في حالة ما إذا كان الغرض من القرض هو البناء، فإن وضع مبلغ القرض رهن إشارة المقرض يتم من طرف البنك على دفعات متتالية في حساب المقرض المفتوح باسمه بدفاتر البنك، حسب تقدم أشغال البناء و بناء على إدلاء المقرض للبنك بالوثائق المثبتة لذلك و زيارة هذا الأخير للورش. يلتزم المقرض من الآن فصاعدا بتسهيل ولوج الممثلين عن البنك لورش البناء.

المبالغ غير المفرج عنها لأي سبب كان، سيتم استنقاها من مبلغ القرض الذي يتم حصره في المبلغ الذي تم الإفراج عنه فعليا و سيتم بناء على ذلك إعداد جدول استخدام جديد.

يرخص المقرض صراحة للبنك ابتداء من توقيع هذا العقد، باقتطاع مصاريف الملف، جميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالقرض و المشار إليها أعلاه وأقساط التأمين المشار إليها في الشروط الخاصة من هذا العقد.

الفصل 3 : التسديد

3.1 - التسديد العادي :

- تسديد أقساط القرض، سيتم حسب جدول الإستخدام، عن طريق الإقتطاع من حساب المقرض المفتوح بدفاتر البنك، والذي يجب أن يتوفر على مؤونة كافية بتاريخ الإستحقاق.

- إذا لم تمكن المؤونة المتوفرة في حساب المقرض من تغطية المبلغ الكامل للقسط، سيعمل البنك بتاريخ الاستحقاق، على الاحتفاظ بالمبلغ المتوفر في الحساب المذكور لمدة 10 أيام.

- إذا لم تتوفر، خلال هذه المدة، المؤونة الكافية لتغطية مبلغ القسط، سيعمل البنك على إرجاع المبلغ المحتفظ به إلى حساب المقرض واعتبار القسط الذي في ذمة المقرض غير مؤدى، ما يقبله المقرض بدون اعتراض أو قيد.

- يمنح المقرض بموجب هذا العقد للبنك، أمرا غير قابل للإلغاء، لتقييد مبالغ الأقساط في مدينية حسابه وذلك إلى غاية التسديد الكامل لمبلغ القرض، بما فيه الرأسمال، الفوائد، العمولات، المصاريف والتوابع المختلفة.

- لا تسري أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذه المادة على القروض التي يتم فيها سداد الأقساط عن طريق الإقتطاع من راتب المقرض.

- Dans tous les cas le remboursement s'appliquera par priorité aux frais et accessoires, ensuite aux intérêts et commissions arrêtés au jour du versement et après seulement au capital.

- La justification du montant de la créance de la Banque sur l'Emprunteur et le versement des fonds résulteront valablement et suffisamment des livres de comptes, registres et documents de la Banque. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît formellement que le relevé de compte, certifié conforme aux écritures comptables du Prêteur, vaut titre de créance incontestable à son encontre.

3.2 REMBOURSEMENT ANTICIPE

L'Emprunteur pourra, à son initiative, rembourser par anticipation en totalité ou en partie le présent Crédit et ce, conformément aux dispositions de l'article 132 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

Etant précisé que tout remboursement partiel par anticipation ne pourra s'effectuer que pour un montant au moins égal à 10% du montant initial du Crédit, sauf s'il s'agit du solde du Crédit.

En cas de remboursement par anticipation en partie ou en totalité des sommes dues au titre du Crédit l'Emprunteur est tenu de verser à la Banque une indemnité de remboursement par anticipation, fixée à un mois d'intérêts calculé sur la base du taux auquel le Crédit est assorti sans pouvoir dépasser 2% du capital restant dû.

L'Emprunteur devra verser à la Banque le montant qu'il entend rembourser par anticipation et toutes sommes et intérêts échus non encore payés par l'Emprunteur à cette date au titre du Crédit.

ARTICLE 4 : RECOUVREMENT DES IMPAYES ET CONTENTIEUX

Si la Banque est amenée à entamer une quelconque procédure pour l'obtention, soit de la réalisation des garanties qui lui ont été consenties, soit le paiement des sommes qui lui sont dues, l'Emprunteur sera tenu de lui rembourser en sus de la créance en principal et intérêts échus, des intérêts de retard au taux du Crédit majoré des intérêts fixés par le présent contrat ainsi que tous les frais engagés dans le cadre de la déchéance du terme, y compris les frais et honoraires des avocats auxquels elle aura été condamnée.

ARTICLE 5 : MODALITES DE TRANSFERT DU CREDIT A UNE TIERCE PERSONNE

- وفي جميع الأحوال فإن المبالغ المؤداة من طرف المقترض، ستخصص بالدرجة الأولى لتسديد المصاريف والتوابع، وبعد ذلك لتسديد الفوائد والعمولات المترتبة إلى حدود تاريخ الأداء، والباقي فقط لتسديد الرأسمال.

- إثبات مبلغ القرض الذي منحه البنك للمقترض ودفع الأموال يتم كفاية من خلال دفاتر حسابات وسجلات البنك بذلك يقر المقترض صراحة بأن كشف الحساب المطابق للكتابات المحاسبية للبنك، يعد بمثابة سند دين لا ينازع عليه.

3.2 - التسديد المبكر قبل حلول الأجل :

يمكن للمقترض أن يؤدي، بمبادرة منه و قبل حلول الأجل، جزء أو كل المبالغ المستحقة عن القرض موضوع هذا العقد، طبقا لمقتضيات المادة 132 من القانون رقم 31-08 المحدد لتدابير حماية المستهلك.

و يبقى من المتفق عليه أن التسديد الجزئي قبل الأجل، لا يمكن أن يتم إلا إذا كان المبلغ المراد تسديده يساوي على الأقل 10% من المبلغ الأصلي للقرض، إلا إذا تعلق الأمر بالجزء الأخير من القرض.

في حالة الأداء الجزئي أو الكلي قبل الأجل، للمبالغ المستحقة برسم هذا القرض، فإن المقترض يلتزم بأداء تعويض عن التسديد المبكر للبنك يعادل شهر من الفوائد تحتسب على أساس سعر الفائدة المقترن بالقرض على أن لا يزيد على 2% من رأس المال المتبقي.

يتوجب على المقترض أن يؤدي للبنك المبلغ المزمع أدائه بشكل مبكر، بالإضافة إلى كل المبالغ و الفوائد المستحقة التي لم يتم أدائها بعد من طرف المقترض في إطار هذا القرض.

الفصل 4 : تحصيل الاستحقاقات غير المؤداة و المنازعات

إذا اضطر البنك لاتباع أية مسطرة من أجل تحقيق الضمانات الممنوحة له أو أداء المبالغ المستحقة له سيكون على المقترض تسديد فوائد التأخير بالإضافة إلى القرض الأصلي و الفوائد المستحقة. و تحتسب فوائد التأخير هذه وفق سعر فائدة القرض إضافة إلى الفوائد المحددة بمقتضى هذا العقد وكذا كافة المصاريف التي تم صرفها في إطار سقوط الأجل بما في ذلك مصاريف و أتعاب المحامين.

الفصل 5 : كيفية تحويل القرض إلى شخص آخر

L'Emprunteur a la possibilité de transférer le présent crédit à une tierce personne déclarée éligible par la Banque, aux conditions citées ci-après à titre indicatif :

- la caution personnelle et/ou solidaire doit donner son accord préalable au transfert du crédit ou bien l'Emprunteur doit produire une nouvelle caution, le cas échéant ;
- le crédit ne doit pas présenter des impayés à la date de demande de transfert ;
- la tierce personne doit justifier des revenus nécessaires et suffisants pour assurer le remboursement sur la durée restante du crédit ;
- la tierce personne doit être prise en charge par une compagnie d'assurances contre le décès et l'invalidité ;
- le nouvel Emprunteur devra accomplir toutes les formalités juridiques inhérentes à l'opération de transfert.

ARTICLE 6 : INTERDICTIONS/ENGAGEMENTS

6.1 INTERDICTIONS :

L'Emprunteur s'interdit de faire ou de laisser faire l'une quelconque des opérations, ci-après, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de la Banque :

- Altérer la valeur du gage ou en changer la nature ou la destination ;
- Constituer un droit réel, une charge ou un privilège quelconque sur les biens donnés en garantie du Crédit ;
- Donner en location le bien donné en garantie en faveur de la Banque ;
- Affecter l'(ou les) immeuble(s) hypothéqué(s) en faveur de la Banque à un usage commercial, le rattacher à un fonds de commerce ou y constituer un fonds de commerce ;
- Aliéner ou faire apport à une autre société et plus particulièrement à un tiers de tout ou partie des biens donnés en garantie ;
- Déléguer ou céder ses revenus et garantir des dettes de tiers, notamment, par avals ou cautions ;
- Contracter des dettes dont les charges éventuelles, cumulées avec celles de ses emprunts actuels, risquent d'excéder sa capacité de remboursement.

6.2 ENGAGEMENTS :

Il est possible pour l'emprunteur de transférer ce crédit à une tierce personne éligible par la Banque, sous les conditions énumérées ci-dessous à titre indicatif :

- Nécessité d'une caution personnelle et/ou solidaire ou d'un aval préalable au transfert du crédit ou bien l'emprunteur doit fournir une nouvelle caution, le cas échéant ;

- Absence d'impayés à la date de demande de transfert ;

- La tierce personne doit justifier des revenus nécessaires et suffisants pour assurer le remboursement sur la durée restante du crédit ;

- La tierce personne doit être prise en charge par une compagnie d'assurances contre le décès et l'invalidité ;

- Le nouvel emprunteur devra accomplir toutes les formalités juridiques inhérentes à l'opération de transfert.

الفصل 6 : الإمتناعات و الإلتزامات

6.1 - الإمتناعات :

يمنع المقرض عن القيام أو السماح بالقيام، بدون موافقة مسبقة و مكتوبة من البنك المقرض، بأي من العمليات التالية :

- المس ببقية الممتلكات موضوع الرهن أو تغيير طبيعتها أو الغرض المخصص لها ؛

- تأسيس حق عيني، أو امتياز أيا كان نوعه، على الأملاك الممنوحة كضمانة للقرض موضوع هذا العقد ؛

- منح العقار أو العقارات المرهونة رسمياً لفائدة البنك على سبيل الكراء، بدون الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك ؛

- تخصيص العقار أو العقارات المرهونة رسمياً لفائدة البنك للاستعمال التجاري، أو إلحاقها بأصل تجاري أو تأسيس أصل تجاري عليها، بدون الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك ؛

- تفويت كل أو جزء من الممتلكات الممنوحة كضمانة، أو القيام بتقديمها كحصة لفائدة شركة أخرى، أو إلى أي من الأغيار ؛

- تفويض أو تفويت مداخله، أو ضمان ديون الأغيار، خصوصاً بإعطاء ضمانات احتياطية أو كفالات ؛

- الإستدانة التي إذا أضيفت لتحملاتها إلى التحملات الناتجة عن هذا العقد، تؤدي إلى تجاوز المقرض لقدرة على التسديد.

6.2 - الإلتزامات :

L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du Crédit sous peine de résiliation du présent contrat à :

- 1- Payer régulièrement à bonne date les sommes dues à la Banque au titre du Crédit, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ;
- 2- Respecter l'affectation du Crédit ;
- 3- Informer immédiatement la Banque, de tous les faits ou événements susceptibles d'affecter sérieusement l'importance ou la valeur de son patrimoine ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements ;
- 4- Prévenir immédiatement la Banque, de tout fait pouvant altérer la valeur des biens donnés en garantie ;
- 5- Dénoncer immédiatement à la Banque, les événements affectant sa situation juridique ou financière ;
- 6- Domicilier irrévocablement auprès des guichets de la Banque, ses salaires et ses revenus ;
- 7- Souscrire auprès d'une Compagnie d'Assurance, les polices d'assurance prévues aux conditions particulières ;
- 8- Restituer à la Banque la totalité des sommes que cette dernière lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte majoré des intérêts courus entre la date de déblocage et la date de restitution des fonds au cas où l'opération objet du présent Crédit n'est pas conclue dans le délai de quatre mois (4) à compter de l'acceptation de l'OPC.

ARTICLE 7 : FACULTE DE RESILIATION DES PRESENTES

Les sommes dues par l'Emprunteur deviendront immédiatement et intégralement exigibles avec déchéance du terme et le présent contrat sera résilié de plein droit sans délai :

- En cas de faute lourde commise à l'égard de la Banque ;
- En cas de décès de l'Emprunteur.

Toutefois, le présent contrat sera résilié de plein droit s'il plaît à la Banque dans chacun des cas suivants, sans que cette énumération soit limitative, 60 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Banque au domicile élu de l'Emprunteur, même si ce dernier n'aurait pas retiré cette lettre recommandée :

يلتزم المقترض، طيلة مدة القرض و تحت طائلة فسخ هذا العقد، بما يلي :

1. الأداء المنتظم لمجموع المبالغ المستحقة للبنك، برسم هذا القرض عند تواريخ استحقاقها، بما فيها الرأسمال، الفوائد، العمولات، المصاريف و التوايع ؛
2. استعمال مبلغ القرض طبقا للقرض المخصص له ؛
3. إخبار البنك فوراً بكل الأحداث التي من شأنها إلحاق الضرر بممتلكاته أو بقيمتها أو الزيادة الملموسة في حجم التزاماته ؛
4. إعلام البنك فوراً بأي حدث من شأنه المس بقيمة الممتلكات الممنوحة على سبيل الضمان ؛
5. إخبار البنك فوراً بكل الأحداث المؤثرة على وضعيته القانونية أو المالية، و كذا أي تعرض أو حجز على ذمته المالية أو على مداخله ؛
6. التوطين غير القابل للإلغاء لدى شبائيك البنك، لأجوره و مداخله، إلى حين الأداء الكلي للقرض ؛
7. اكتتاب بوليصات التأمين المنصوص عليها في الشروط الخاصة أسفله ؛

8. إعادة جميع المبالغ التي أفرج عنها المقرض لفائدة المقترض علاوة على الفوائد الجارية من تاريخ الإفراج عن القرض إلى التاريخ الذي ستم فيه إعادة المبلغ و ذلك في حالة عدم إتمام العملية موضوع القرض في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ قبول العرض المسبق للقرض.

الفصل 7 : إمكانية فسخ هذا العقد

يفسخ هذا العقد بقوة القانون، و تصبح المبالغ التي بذمة المقترض مستحقة فوراً و بكاملها مع سقوط الأجل :

- في حالة ارتكاب المقترض لخطأ جسيم تجاه البنك المقرض ؛
- في حالة وفاة المقترض.

إلا أن هذا العقد يتم فسخه بقوة القانون، إذا ما ارتأى البنك ذلك، في أي حالة من الحالات التالية، دون أن يكون هذا التعداد حصرياً، و ذلك بعد مضي 60 (ستين) يوماً على مجرد إرسال إنذار للمقترض بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إليه من طرف البنك المقرض، إلى موطنه المختار، و إن لم يقيم بسحبها :

- Au cas où l'Emprunteur affecterait les sommes prêtées en tout ou en partie à un usage autre que celui stipulé dans le présent contrat et où le cas échéant il s'avérerait incapable d'effectuer son autofinancement ;

- En cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre des présentes ;

- En cas de vente, location, apport en société, donation ou échange des biens affectés en garantie ;

- Dans le cas où tout ou partie des biens affectés en garantie à la Banque viendrait à être saisis par un tiers même pour une cause indépendante de la volonté de l'Emprunteur ;

- En cas d'altération ou diminution de la valeur des biens affectés en garantie même pour une cause indépendante de la volonté de l'Emprunteur ;

- Dans le cas où les justifications fournies ou les déclarations faites par l'Emprunteur seraient fausses ou inexactes en tout ou en partie, comme dans le cas où l'Emprunteur se serait rendu coupable de manœuvres dolosives ou frauduleuses envers la Banque ;

- En cas de cessation ou de changement d'activité ;

- En cas de contestation par l'Emprunteur de la validité de la créance de la Banque par voie judiciaire ;

- A défaut de maintien de l'assurance et du paiement des primes à leurs échéances ;

- En cas d'inexécution de l'une des clauses du présent contrat, notamment en cas de non respect de l'un des engagements, interdictions prévus ci-dessus et généralement, dans tous les cas prévus par la loi.

Il reste entendu entre les parties qu'en cas de résiliation du contrat dans les conditions du présent article et jusqu'à remboursement effectif, les sommes restantes dues produisent de plein droit des intérêts de retard aux taux appliqués au Crédit, majorés de 2 points sans dépasser 2% du capital restant dû.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

L'Emprunteur s'engage à souscrire et à maintenir, pendant toute la durée du Crédit, les polices d'assurances indiquées aux conditions particulières.

- En cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre des présentes ;

- En cas de cessation ou de changement d'activité ;

- En cas de vente, location, apport en société, donation ou échange des biens affectés en garantie ;

- Dans le cas où tout ou partie des biens affectés en garantie à la Banque viendrait à être saisis par un tiers même pour une cause indépendante de la volonté de l'Emprunteur ;

- En cas d'altération ou diminution de la valeur des biens affectés en garantie même pour une cause indépendante de la volonté de l'Emprunteur ;

- Dans le cas où les justifications fournies ou les déclarations faites par l'Emprunteur seraient fausses ou inexactes en tout ou en partie, comme dans le cas où l'Emprunteur se serait rendu coupable de manœuvres dolosives ou frauduleuses envers la Banque ;

- En cas de cessation ou de changement d'activité ;

- En cas de contestation par l'Emprunteur de la validité de la créance de la Banque par voie judiciaire ;

- A défaut de maintien de l'assurance et du paiement des primes à leurs échéances ;

- En cas d'inexécution de l'une des clauses du présent contrat, notamment en cas de non respect de l'un des engagements, interdictions prévus ci-dessus et généralement, dans tous les cas prévus par la loi.

Il reste entendu entre les parties qu'en cas de résiliation du contrat dans les conditions du présent article et jusqu'à remboursement effectif, les sommes restantes dues produisent de plein droit des intérêts de retard aux taux appliqués au Crédit, majorés de 2 points sans dépasser 2% du capital restant dû.

الفصل 8 : التأمين

- يلتزم المقترض باكتتاب و تجديد بوليصات التأمين المنصوص عليها في الشروط الخاصة، و ذلك طيلة مدة القرض.

8.1 Au cas où l'Emprunteur accepte de souscrire une Assurance Groupe, il mandate la Banque conformément aux dispositions de l'article 9 du code des assurances, pour solliciter et renouveler, pour son compte et à ses frais, la souscription et le maintien de cette police, pour le montant du prêt objet des présentes et pour le capital restant dû à la fin de chaque année jusqu'au parfait remboursement.

Il est toutefois convenu que la Banque ne pourra en aucune façon être tenue pour responsable d'un défaut ou d'une insuffisance de cette assurance pour une quelconque raison et, notamment, par suite de la non acceptation de l'assurance par la compagnie d'assurances ou de déchéance après souscription, et ce, pour quelque raison que ce soit.

En cas de réalisation du risque couvert, l'Emprunteur cède, délègue et transporte d'ores et déjà à la Banque les indemnités qui pourraient être versées au titre des polices souscrites dans le cadre de ce crédit. La Banque pourra donc même hors la présence de l'Emprunteur, toucher seule de la Compagnie d'Assurance, les indemnités qui pourraient être dues suite au sinistre et ce, à concurrence du montant de la créance de la Banque en capital, intérêts, frais et accessoires.

8.2 Au cas où l'Emprunteur ne souscrit pas une Assurance Groupe, il devra remettre à la Banque un avenant portant délégation expresse en faveur de celle-ci des indemnités dues en cas de sinistre.

L'assurance ainsi constituée devra être maintenue et renouvelée par l'Emprunteur pendant toute la durée du Crédit et jusqu'à son remboursement intégral.

En conséquence, l'Emprunteur subroge d'ores et déjà la Banque dans tous ses droits et actions à l'égard de la Compagnie d'Assurance.

La Banque pourra donc même hors la présence de l'Emprunteur, toucher seule de la Compagnie d'Assurance, les indemnités qui pourraient être dues suite au sinistre et ce, à concurrence du montant de la créance de la Banque en capital, intérêts, frais et accessoires.

ARTICLE 9 : IMPOTS ET TAXES

- 8.1.1 En cas de souscription de l'assurance, l'Emprunteur accepte de souscrire une Assurance Groupe, il mandate la Banque conformément aux dispositions de l'article 9 du code des assurances, pour solliciter et renouveler, pour son compte et à ses frais, la souscription et le maintien de cette police, pour le montant du prêt objet des présentes et pour le capital restant dû à la fin de chaque année jusqu'au parfait remboursement.

- 8.1.2 Il est toutefois convenu que la Banque ne pourra en aucune façon être tenue pour responsable d'un défaut ou d'une insuffisance de cette assurance pour une quelconque raison et, notamment, par suite de la non acceptation de l'assurance par la compagnie d'assurances ou de déchéance après souscription, et ce, pour quelque raison que ce soit.

- 8.1.3 En cas de réalisation du risque couvert, l'Emprunteur cède, délègue et transporte d'ores et déjà à la Banque les indemnités qui pourraient être versées au titre des polices souscrites dans le cadre de ce crédit. La Banque pourra donc même hors la présence de l'Emprunteur, toucher seule de la Compagnie d'Assurance, les indemnités qui pourraient être dues suite au sinistre et ce, à concurrence du montant de la créance de la Banque en capital, intérêts, frais et accessoires.

- 8.2.1 Au cas où l'Emprunteur ne souscrit pas une Assurance Groupe, il devra remettre à la Banque un avenant portant délégation expresse en faveur de celle-ci des indemnités dues en cas de sinistre.

- 8.2.2 L'assurance ainsi constituée devra être maintenue et renouvelée par l'Emprunteur pendant toute la durée du Crédit et jusqu'à son remboursement intégral.

- 8.2.3 En conséquence, l'Emprunteur subroge d'ores et déjà la Banque dans tous ses droits et actions à l'égard de la Compagnie d'Assurance.

- 8.2.4 La Banque pourra donc même hors la présence de l'Emprunteur, toucher seule de la Compagnie d'Assurance, les indemnités qui pourraient être dues suite au sinistre et ce, à concurrence du montant de la créance de la Banque en capital, intérêts, frais et accessoires.

الفصل 9 : الضرائب و الرسوم

La T.V.A. sur les intérêts et commissions, ainsi que tous autres impôts et taxes auxquels pourra donner lieu l'exécution des présentes sont à la charge de l'Emprunteur. Si quelque impôt ou taxe vient à être créé sur les opérations du genre de celle qui fait l'objet des présentes, ainsi qu'en cas de modifications des anciennes taxes, l'Emprunteur devra les supporter et les acquitter.

ARTICLE 10 : DIVISIBILITE

Dans le cas où l'une ou plusieurs stipulations contenues dans le présent contrat seraient déclarées nulles, la validité des autres stipulations du présent contrat n'en serait en aucun cas affectée. Les stipulations déclarées nulles seraient, conformément à l'esprit et à l'objet du présent contrat, remplacées par d'autres stipulations valables qui, eu égard à leur portée, se rapprocheraient, dans toute la mesure permise par la loi, des stipulations déclarées nulles.

ARTICLE 11 : ÉLECTION DE DOMICILE & ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile pour :

- La Banque à son siège social ;
- L'Emprunteur et la Caution Hypothécaire à leurs adresses indiquées en entête des présentes.

L'Emprunteur et sa caution éventuelle s'engagent sous leur entière responsabilité à aviser la Banque par lettre recommandée contre accusé de réception de tout changement de leurs adresses.

En cas de litige qui viendrait à naître entre l'Emprunteur et la Banque à propos de la validité, de l'exécution ou de l'interprétation des présentes, compétence exclusive sera attribuée au Tribunal de première instance dont relève le domicile de l'Emprunteur ou son lieu de résidence, ou celui du lieu où s'est produit le fait ayant causé le préjudice, au choix de l'Emprunteur.

ARTICLE 12 : ACCEPTATION DE L'OFFRE

Il est valablement convenu entre les parties que la signature de la présente offre par l'Emprunteur, et sa Caution éventuelle, après expiration du délai de réflexion ci-dessus indiqué, vaut acceptation de l'offre.

A cet effet, l'Emprunteur et sa Caution éventuelle reconnaissent avoir pris parfaite connaissance des conditions générales et particulières de l'offre et en avoir gardé un exemplaire.

يتحمل المقترض الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفوائد و العمولات و كذا جميع الضرائب و الرسوم الأخرى التي يمكن أن تتولد عن هذا العقد كما أنه، إذا تم إحداث أي ضريبة جديدة أو رسوم تمس العمليات التي هي من صنف العمليات موضوع هذا العقد، و كذا في حالة تغيير الرسوم السابقة، فإن المقترض يلتزم بتحملها و أدائها.

الفصل 10 : عدم وحدة مقتضيات هذا العقد

في حالة ما إذا تبين بطلان أحد أو مجموعة من مقتضيات هذا العقد، فإن المقتضيات الأخرى تبقى سارية المفعول و تحتفظ بكامل قوتها القانونية. و يبقى من المتفق عليه تماشيا مع روح وموضوع هذا العقد، أن المقتضيات الباطلة، سيتم استبدالها بأخرى صحيحة، في حدود ما هو مسموح به قانونا، تحمل معنى قريب من تلك التي تم إبطالها.

الفصل 11 : تعيين الموطن واختصاص المحاكم

لتنفيذ هذا العقد، يعين الأطراف موطن إقامتهم :

- البنك بمقره الاجتماعي ؛
- المقترض و الكفيل الرهني بعناوينهم المشار إليها أعلاه.

يلتزم المقترض وكفيله المحتمل تحت مسؤوليتهما الكاملة بإعلام البنك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأي تغيير لعناوينهما.

في حالة نزاع بين المقترض و البنك حول صحة هذا العقد أو تنفيذه أو تفسير بنوده، ينعقد الاختصاص حصريا للمحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المقترض أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.

الفصل 12 : قبول العرض

يتم الإتفاق بين الأطراف، على أن توقيع هذا العرض من طرف المقترض، وكفيله المحتمل، بعد إنقضاء مدة التفكير المحددة أعلاه، يعد بمثابة قبولا صريحا للعرض.

وبناء عليه فإن المقترض وكفيله المحتمل يقران بأنهما اطلعا على شروط العرض وأنهما قد احتفظا بنسخة منه.

Cette offre fera office de contrat de crédit à compter de sa signature par l'Emprunteur, sa caution éventuelle et la Banque.

ARTICLE 13 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Par application des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et conformément à la délibération en vigueur de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) relative à la gestion des crédits et des garanties, l'Emprunteur (et/ou la caution) consent que la Banque collecte et traite ses données à caractère personnel pour la gestion des dossiers de crédit et des garanties.

L'Emprunteur (et/ou la caution) consent en outre que ses données à caractère personnel soient communiquées aux sous-traitants et filiales de la banque, aux autorités compétentes et organismes publics habilités, aux centrales d'information, aux compagnies et courtiers d'assurances dûment habilités, aux héritiers, ayants droit, tuteurs et mandataires habilités, aux coobligés (cautions et personnes solidaires) ainsi qu'à l'employeur de l'Emprunteur (dans le cadre de son engagement de domiciliation du salaire du bénéficiaire auprès de la banque).

Les données personnelles collectées peuvent, à l'occasion de diverses opérations faire l'objet d'un transfert à l'étranger. Ce transfert doit être autorisé préalablement par la CNDP conformément aux articles 43 et 44 de la loi 09-08.

L'Emprunteur (et/ou la caution), justifiant de son identité et conformément à la loi 09-08, dispose d'un droit d'accès à ses données personnelles, d'un droit de rectification de celles-ci ainsi que d'un droit d'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de ses données. Pour exercer ces droits l'Emprunteur (et/ou la caution) peut s'adresser à son agence.

Ce traitement a été autorisé par la CNDP sous le n° A-GC-191/2014.

Le transfert a été autorisé par la CNDP sous le n° T-GC-82/2014.

En cochant la case indiquée aux conditions particulières du présent contrat, l'Emprunteur (et/ou la caution) accepte de recevoir de la Banque des offres et des informations commerciales et ce, à travers tout moyen (téléphone, télécopieur, courrier électronique, ...), dans le cadre des opérations marketing destinées à la clientèle.

سيصبح هذا العرض بمثابة عقد القرض ابتداء من توقيع المقرض وكفيله المحتمل و البنك.

الفصل 13 : المعطيات ذات الطابع الشخصي

- تطبيقا لمقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و طبقا لمقتضيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بتسيير القروض و الضمانات يعلن المقرض و/أو الكفيل موافقته بأن يتم تجميع و معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي من أجل تسيير ملفات القروض و الضمانات.

- كما يقبل المقرض و/أو الكفيل بالإضافة إلى ذلك بأن تنقل معطياته ذات الطابع الشخصي، إلى الأشخاص المعنويين التابعين للبنك و المعالجين من الباطن، السلطات المختصة، الأجهزة العمومية المسموح لها، مراكز المعلومات، شركات ووسطاء التأمين المؤهلين، الورثة، ذوي الحقوق، الأوصياء و الوكلاء المؤهلين، الشركاء في الالتزام (الكفلاء و الأشخاص المتضامنين) و كذلك مشغل المقرض (في إطار التزامه بتوطيق مداخل هذا الأخير لدى البنك).

- يمكن في إطار عمليات مختلفة أن تحول المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى خارج التراب المغربي، هذا التحويل يجب أن يرخص من قبل من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي طبقا للفصلين 43 و 44 من القانون رقم 09-08.

- طبقا لمقتضيات القانون رقم 09-08، يتوفر المقرض و/أو الكفيل بعد الإدلاء بما يثبت هويته على حق الولوج إلى المعطيات الشخصية المتعلقة به وتصحيحها بالإضافة إلى حق التعرض على معالجتها لأسباب مشروعة.

- من أجل ممارسة هذه الحقوق يمكن للمقرض و/أو الكفيل أن يتوجه إلى وكالته البنكية.

- هذه المعالجة تم ترخيصها من طرف اللجنة السالفة الذكر تحت رقم A-GC-191/2014.

- تم الترخيص بعملية النقل من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم T-GC-82/2014.

- بملء الإطار المشار إليه في الشروط الخاصة لهذا العقد يقبل المقرض و/أو الكفيل التوصل من طرف البنك في إطار عمليات التسويق الموجهة للزبناء بعروض ومعلومات تجارية وذلك عن طريق (الهاتف – الفاكس – البريد الإلكتروني...).

ARTICLE 14 : TRANSFERABILITE

L'Emprunteur pourra transférer le Crédit dans les conditions arrêtées à l'article 5 ci-dessus.

La Banque se réserve la possibilité de céder ou transférer à tout moment, totalement ou partiellement, sa créance à l'encontre de l'Emprunteur au titre des présentes, par tout moyen de droit.

ARTICLE 15 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

- « Acte de corruption » signifie l'acte volontaire, commis directement ou indirectement via toute personne telle qu'un tiers intermédiaire, de (a) donner, offrir, promettre à, ou (b) solliciter ou accepter de, quiconque (y compris tout Agent public), pour son propre compte ou le compte d'un tiers, tout don, cadeau, invitation, rétribution, ou chose de valeur, qui serait ou qui pourrait être perçu comme une incitation à corrompre, ou comme un acte délibéré de corruption, dans tous les cas en vue d'inciter une personne (y compris tout Agent public) à exercer ses fonctions de manière abusive ou malhonnête et/ou à obtenir un avantage indu.

- « Trafic d'influence » signifie l'acte volontaire de (i) donner, offrir ou promettre à quiconque (y compris tout Agent public), ou (ii) accepter de quiconque (y compris un Agent public), directement ou indirectement, tout don, cadeau, invitation, rétribution, ou chose de valeur, pour son propre compte ou celui d'un tiers, dans tous les cas en vue d'abuser ou pour avoir abusé de son influence réelle ou supposée et d'obtenir une décision favorable ou un avantage indu de la part d'un Agent public.

الفصل 14 : نقل الحقوق

يمكن للمقرض أن يحول القرض موضوع هذا العقد و ذلك حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 أعلاه.

يحتفظ البنك بالحق في التنازل أو البيع أو النقل في أي وقت كليا أو جزئيا عن حقوقه و دينه اتجاه المدين بجميع الوسائل القانونية.

الفصل 15 : مكافحة الرشوة

- « فعل الرشوة » يعني الفعل الطوعي الذي يرتكب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر أي شخص أو وسيط ثالث، من (أ) أي هبة، عرض، وعد، أو (ب) طلب أو قبول من أي شخص (بما في ذلك أي موظف عمومي)، لحسابه الشخصي أو لحساب طرف ثالث آخر، من هدية، دعوة، مكافأة، أو شيء ذي قيمة، يمكن أن يعتبر كحافز للرشوة أو كفعل مقصود للرشوة أي في جميع الحالات الهدف منه تحفيز شخص ما (بما في ذلك أي موظف عمومي) على أداء وظائفه بطريقة غير نزيهة أو شفاف و/أو للحصول على ميزة غير مستحقة.

- « استغلال النفوذ » يعني الفعل الطوعي المتمثل في (1) إعطاء، عرض، أو وعد لأي شخص (بما في ذلك أي موظف عمومي)، أو (2) قبول شيء من أي شخص (بما في ذلك أي موظف عمومي)، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي هدية، دعوة، مكافأة، أو شيء ذو قيمة، لحسابه الخاص أو لحساب طرف ثالث، في جميع الحالات بهدف استغلال نفوذه الحقيقي أو المفترض للحصول على قرار إيجابي أو ميزة غير مستحقة من الموظف العمومي.

- L'Emprunteur déclare et garantit à la Banque à tout moment et pendant toute la durée du contrat, que :

- Il a connaissance et s'engage à respecter les lois et réglementations relatives à la lutte contre la corruption et au Trafic d'influence applicables pour l'exécution du contrat ;

- Ni l'Emprunteur, ni – le cas échéant – aucun agent ou intermédiaire qu'il a mandaté aux fins de l'exécution du contrat : a) n'a commis d'Acte de corruption ou de Trafic d'influence ; b) n'est frappé d'une interdiction (ou n'est traité comme tel) par un organisme national ou international de répondre à des appels d'offres, de contracter ou de travailler avec cet organisme, en raison d'Actes de Corruption ou de Trafic d'influence avérés ou supposés ;

- La Banque est en droit de résilier le présent contrat selon les dispositions légales, par écrit, avec remise en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à l'Emprunteur, sans indemnité, nonobstant toute autre disposition des Conditions Générales, si l'Emprunteur a commis un Acte de corruption ou de Trafic d'influence, un manquement aux obligations issues du contrat, ou si ses déclarations et garanties ne sont plus valables (que ledit manquement puisse être remédié ou non).

- يقر المقترض ويتعهد للبنك في جميع الأوقات وطوال مدة العقد، أنه :

- مطلع وملتزم بالامتثال لجميع القوانين الجاري بها العمل في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ والمطابقة في تنفيذ العقد ؛

- لا المقترض، ولا - إن وجد - أي وكيل أو وسيط تم تعيينه لتنفيذ العقد : (أ) لم يرتكب أي فعل للرشوة أو استغلال النفوذ ؛ (ب) ولم يتعرض لأي حظر أو منع (أو يعامل كذلك) من قبل أي هيئة وطنية أو دولية للرد على طلبات العروض أو إبرام العقود أو العمل مع تلك الهيئة، بسبب أفعال الرشوة أو استغلال النفوذ مؤكدة كانت أو مفترضة ؛

- البنك له الحق في إنهاء هذا العقد وفقا للأحكام القانونية، كتابة عن طريق تسليم اليد شخصيا أو عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلى المقترض، دون تعويض، بغض النظر عن أي حكم آخر من الشروط العامة، إذا ارتكب المقترض فعلا للرشوة أو استغلالا للنفوذ، أو إخلالا بالالتزامات الناشئة عن العقد، أو إذا لم تعد تصريحاته و ضماناته صالحة (سواء أمكن تصحيح ذلك الإخلال أم لا).

CONDITIONS PARTICULIERS شروط خاصة	
ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DES PARTIES	الفصل 1: هوية الأطراف
1.1 DESIGNATION DE LA BANQUE	1.1 هوية البنك
SAHAM BANK, Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 2.152.500.000,00DH, dont le siège social est à CASABLANCA, 55 Boulevard Abdelmoumen, immatriculée au Registre de commerce de Casablanca sous le n° 28987 du Registre analytique, valablement représentée par :	سهام بنك ، شركة مساهمة ذات مجلس مراقبة و إدارة جماعية، رأسمالها 2.152.500.000,00 درهم، الكائن مقرها بالبيضاء، 55 شارع عبد المومن، المقيمة بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم 28987 من السجل التحليلي، يمثلها:
- M..... - en qualité de..... - M..... - en qualité de.....	السيد(ة) - بصفته(ها) - السيد(ة) - بصفته(ها) -
Appelée ci après la « Banque »	المسمى فيما يلي "البنك"
1.2 DESIGNATION DE L'EMPRUNTEUR ET DE LA CAUTION	2.1 هوية المقترض و الكفيل
- Désignation de l'Emprunteur :	- هوية المقترض:
Nom et Prénom : M. EXEMPLE CLIENT	الإسم العائلي و الشخصي:
Adresse : 12, rue Exemple, Casablanca	العنوان:
Né le : 15/06/1985	المزاداد يوم:
A : Casablanca	ب :
CNI n° : AB123456	رقم البطاقة الوطنية للتعريف :
Délivrée le : 10/05/2020	المسلمة بتاريخ :
Appelé(e) ci-après l' «Emprunteur»	المسمى فيما يلي المقترض
- Désignation de la Caution	- هوية الكفيل:
Nom et Prénom : M. EXEMPLE CAUTION	الإسم العائلي و الشخصي:
Adresse : Rabat	العنوان :
Né le : 02/02/1980	المزاداد يوم :
A : Rabat	ب :
CNI n° : CD654321	رقم البطاقة الوطنية للتعريف :
délivrée le : 01/01/2019	المسلمة بتاريخ :
Appelé(e) ci-après la «Caution Hypothécaire»	«المسمى فيما يلي «الكفيل الرهنى»
ARTICLE 2 : OBJET	الفصل 2: الموضوع
La présente OPC a pour objet de parfaire le financement soit de :	موضوع هذا العرض المسبق للقرض هو تمويل إما:
- Acquisition d'un bien immobilier	
Portant sur la totalité de la propriété objet du titre foncier	المتعلق بمجموع الملكية موضوع الرسم العقاري

n° : TF 12345/C عدد : sise à : Casablanca الكائنة ب : Consistant en : Appartement au 3ème étage و المكونة من :	
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DU CREDIT	الفصل 3: خصائص القرض
-Montant du Crédit : 850 000,00 DH - مبلغ القرض : -Durée Globale du Crédit : 240 -المدة الإجمالية للقرض : -Taux effectif global (TEG) : 6,10 % -النسبة الفعالية الإجمالية : -Taux du crédit Fixe % l'an 5,10 HT T.V.A en vigueur Le Crédit sera rémunéré au taux annuel appliqué la première année de% H.T. (soit% TTC), générant des échéances T.T.C de DH pour les 12 premiers mois. - Frais de Dossier : 1 000,00 DH HT - مصاريف الملف : - Autres Frais : (A détailler le cas échéant). - مصاريف أخرى: (تتم تفصيلها عند الإقتضاء) - Mainlevées : 500,00 DH - رفع اليد: - Coût des Assurances : (sous réserve de l'acceptation de la compagnie d'assurance) - تكلفة التأمينات (مع مراعاة موافقة شركة التأمين) 2 400,00 DH	د- نسبة فائدة القرض * (تحديد نسبة فائدة ثابتة أو نسبة فائدة متغيرة) % سنويا بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة الجاري بها العمل. تتم مكافئة القرض حسب سعر الفائدة السنوي المطبق بالنسبة بالنسبة للسنة الأولى% دون احتساب الرسوم (أي % مع احتساب الرسوم), و الذي ستترتب عنه استحقاقات مع احتساب الرسوم بمبلغ. درهم بالنسبة الإثنا عشر شهر (12) الأولى.
1- Assurance Décès-invalidité	1-التأمين عن العجز و الوفاة
-100 % (Cf. Notice d'assurance) Si la prime d'assurance est unique . Si la prime d'assurance est périodique: Personnes assurées : M. EXEMPLE CLIENT -Mode de règlement : Prélèvement sur le compte bancaire -Prime périodique : Indexé sur le capital restant dû -Taux de la prime : 0,35 % Annuelle +TVA EN SUS -Base de calcul : Capital Restant Dû Coût de l'assurance (somme des primes périodiques) : 2 400,00 DH La périodicité du règlement de la prime d'assurance Décès Invalidité correspond à la périodicité des échéances du présent prêt.	100%بنسبة (أنظر مختصر شروط التأمين. أو أنظر بيان التأمين). إذا كان قسط التأمين قسطا موحد. إذا كان قسط التأمين قسطا دوريا : الأشخاص المؤمن لهم : السيد - طريقة التسديد: - قسط دوري: - سعر القسط: " - قاعدة حساب : الرأسمال الباقي أدائه " "كلفة التأمين (مبلغ الأقساط الدورية) بالدرهم:" وتيرة تسديد أقساط التأمين تكون موافقة لوتيرة تسديد الأقساط المتعلقة بهذا القرض.
2-Assurance Multirisques habitation	2- تأمين السكن ضد الأخطار المتعددة (أنظر بيان التأمين)
(Cf. Notice d'assurance) Coût annuel de l'assurance - Echéances :	التكلفة السنوية للتأمين : الأقساط :

Nombre d'échéances : 240 Montant de l'échéance (HT) : 185,00 DH Montant de l'échéance (TVA comprise) : 210,00 DH Périodicité : Mensuelle Il reste entendu que le tableau d'amortissement annexé aux présentes est délivré par la Banque à l'Emprunteur à titre indicatif Le tableau d'amortissement définitif ne sera remis à l'Emprunteur pour approbation et signature qu'après déblocage effectif du crédit. Ce tableau d'amortissement sera considéré de convention expresse comme faisant partie intégrante des présentes. Date de la 1ère Echéance : 01/08/2026 Date de la Dernière Echéance : 01/08/2046 - Durée du Différé : (préciser en) - Coût total du Crédit (somme des intérêts + frais et commissions) : 85 000,00 DH DH (si le taux ne subit aucun changement durant toute la période du prêt) - Coût total des Sûretés Réelles : Enregistrement : Conservation Foncière : D'autre frais seront également à la charge de l'Emprunteur notamment les frais de timbre de légalisation de signature et du notaire. -Données à caractère personnel # En cochant cette case, L'Emprunteur (et/ou la caution) accepte de recevoir de la Banque des offres et des informations commerciales et ce, à travers tout moyen (téléphone, télécopieur, courrier électronique,...), dans le cadre des opérations marketing destinées à la clientèle.	عدد الأقساط : مبلغ القسط (دون احتساب الرسوم) : مبلغ القسط (مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة) : وتيرة الاستحقاق : يبقى من المتفق عليه أن جدول الإستخدامات المرفق بهذا العرض هو مسلم من طرف البنك إلى المقترض على سبيل الإشارة فقط. لن يتم تسليم جدول الإستخدام النهائي إلى المقترض من أجل المصادقة عليه وتوقيعه إلا بعد الإفراج الفعلي عن القرض، و باتفاق صريح بين الأطراف فإنه سيتم اعتبار هذا الجدول بمثابة جزء لا يتجزأ من هذا العقد . تاريخ القسط الأول : تاريخ القسط الأخير : - مدة الاعفاء : (تحديد رأسمال فقط أم رأسمال و فائدة) (- الكلفة الإجمالية للقرض (مبلغ الفوائد + مصاريف عمولات درهم (إذا لم يطرأ أي تغيير على سعر الفائدة خلال فترة القرض) - تقدير تكلفة الضمانات الفعلية : التسجيل : التحفيظ العقاري : و ذلك دون احتساب المصاريف الأخرى التي تبقى على عاتق المقترض كمصاريف التنبر، تصحيح الإمضاء و مصاريف الموثق أو أي جهة أخرى مكلفة بتحرير عقود الضمانات أو غيرها، المتعلقة بهذا القرض. المعطيات ذات الطابع الشخصي بملاء هذا الإطار # يقبل المقترض و/أو الكفيل التوصل من طرف البنك في إطار عمليات التسويق الموجهة للبناء بعروض ومعلومات تجارية وذلك عن طريق (الهاتف – الفاكس – البريد الالكتروني ...)
ARTICLE 4 : DOMICILIATION BANCAIRE POUR LES PRELEVEMENTS	الفصل 4 : التوطين البنكي للاقتطاعات
Agence : Agence Casablanca Centre Compte n° : 0123456789012345678901 L'Emprunteur s'engage à maintenir ce compte de prélèvement jusqu'au remboursement intégral du Crédit sauf accord express de la Banque.	الوكالة : رقم الحساب : يلتزم المقترض بالمحافظة على حساب الإقتطاع المشار إليه أعلاه إلى حين التسديد الكامل للقرض باستثناء وجود موافقة صريحة للبنك.
ARTICLE 5 : GARANTIES	الفصل 5 : الضمانات
En garantie du remboursement du Crédit en capital outre les intérêts, commissions, frais et accessoires, l'Emprunteur confère à la Banque les garanties indiquées ci-après, objet des annexes ci-jointes ou actes séparés faisant partie intégrante des présentes :	يمنح المقترض للبنك، ضمانا لتسديد مبلغ القرض من رأسمال، فوائد، عمولات، مصاريف و توابع الضمانات التالية موضوع الملحقات أو العقود المنفصلة المعتبرة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد:

5.1 GARANTIE HYPOTHECAIRE		5 الرهن العقاري
- Hypothèque en 1er rang A hauteur de la somme en principal de 850 000,00 DH outre les intérêts, frais et accessoires sur la totalité de la propriété objet du titre foncier n° : TF 12345/C 5.2 AUTRES GARANTIES		- رهن عقاري من الدرجة : في حدود مبلغ كأصل الدين بالإضافة إلى الفوائد، المصاريف و التوابع على مجموع الملكية موضوع الرسم العقاري عدد : 5.2 ضمانات أخرى
Le Crédit est assorti également des garanties suivantes : - Nantissement de fonds de commerce.		يتضمن هذا القرض أيضا الضمانات التالية: - رهن عقاري من الدرجة :
ARTICLE 6 : CONDITIONS SUSPENSIVES		الفصل 6 : الشروط الواقفة
Le déblocage du Crédit est subordonné à la réalisation par l'Emprunteur des conditions suivantes : - Production de l'attestation d'assurance habitation.		وضع القرض رهن إشارة المقترض لن يتم إلا بعد بتحقيق الشروط التالية:
Fait à : Casablanca Le : 15/06/2026 En 4 exemplaires		حرر ب : بتاريخ : في 4 نسخ :
La Banque البنك	Date de remise de l'offre تاريخ تسليم العرض Et Signatures و التوقيعات	Date d'acceptation de l'offre تاريخ قبول العرض Et Signatures و التوقيعات
L'Emprunteur المقترض M. EXEMPLE CLIENT		
La Caution Hypothécaire (le cas échéant)		الكفيل الرهني (عند الاقتضاء)
NB : l'offre préalable doit être paraphée à toutes les pages par tous les signataires.		العرض المسبق للقرض يجب أن يكون مؤشرا في كل الصفحات من طرف جميع الأطراف

ACTE D'HYPOTHEQUE

عقد رهن عقاري

A la sûreté et garantie du paiement des sommes dont l'Emprunteur est ou sera débiteur envers la Banque, en raison du contrat de crédit

ضمانا لأداء المبالغ التي يدين بها المقترض أو التي سيكون مدينا بها تجاه البنك، بمقتضى عقد القرض

en date du : 15/06/2026

بتاريخ

de la somme de 850 000,00 DH

بمبلغ

au taux d'intérêt 5,10 %

بنسبة فائدة

Fixe de

ثابتة قدرها

TVA en sus..... ساء الضريبة على القيمة المضافة

L'Emprunteur, conformément aux dispositions du Dahir du 22 novembre 2011, consent au profit de la Banque, qui accepte par privilège et préférence à tous autres, une hypothèque de :

يمنح المقترض طبقا لمقتضيات ظهير 22 نوفمبر 2011، لفائدة البنك الذي يقبل بالامتياز وبالأفضلية على كل دائن آخر

- 1er 850 000,00 DH
rang à concurrence d'un montant de

- رهنا رسميا من الدرجة

en capital outre les intérêts, commissions, frais et accessoires, sur le (ou les) immeuble(s) désigné(s) ci-après pour garantir tant le remboursement du montant du présent crédit, en capital ainsi que le paiement des intérêts d'une année et de l'année courante en vertu de l'article 168 du Dahir précité.

رأسمالا بالإضافة إلى الفوائد، العمولات، المصاريف والتوابع على مجموع العقار أو العقارات المعينة فيما يلي، من أجل ضمان تسديد مبلغ رأسمال هذا القرض بالإضافة إلى تسديد الفوائد لسنة واحدة وللسنة الجارية طبقا لمقتضيات المادة 168 من الظهير السالف الذكر.

Sont compris dans l'affectation hypothécaire, les biens immobiliers ci-après désignés, tels qu'ils existent, y compris toutes dépendances, toutes les constructions qui seront édifiées, tous droits y attachés, tous immeubles par destination en dépendant ou pouvant en dépendre et toutes améliorations et accroissements que l'Emprunteur pourrait faire.

ويدخل ضمن التخصيص الرهنى، الملك أو الممتلكات العقارية المعينة أسفله، كما هي موجودة، بما فيها جميع المرافق وكل البناءات التي سيتم تشييدها، وكل الحقوق المرتبطة بها، وكل العقارات التابعة لها بالتخصيص أو التي يمكن أن تصبح تابعة لها وكذا جميع التحسينات والإضافات التي يمكن للمقترض أن يدخلها عليها.

L'Emprunteur s'engage à maintenir les constructions en bon état et à effectuer toutes les réparations nécessaires à la conservation des immeubles, la Banque pourra à toute époque faire constater l'état des biens hypothéqués par les personnes de son choix aux frais de l'Emprunteur qui s'y oblige.

يلتزم المقترض بالمحافظة على البنائيات في حالة جيدة وبالقيام بكافة الإصلاحات الضرورية للحفاظ على العقارات، حيث يمكن للبنك في أية لحظة القيام بمعاينة حالة الأملاك المرهونة بواسطة أشخاص من اختياره على نفقة المقترض الذي يلتزم بذلك.

L'Emprunteur s'interdit d'affecter l'(ou les) immeuble(s) hypothéqué(s) en faveur de la Banque à un usage commercial, de le rattacher à un fonds de commerce ou d'y constituer un fonds de commerce.

يمنع المقترض عن تخصيص العقار أو العقارات المرهونة رسميا لفائدة البنك للاستعمال التجاري، أو إلحاقها بأصل تجاري أو تأسيس أصل تجاري عليها، بدون الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك.

L'Emprunteur s'interdit de donner en location l'(ou les) immeuble(s) hypothéqué(s) en faveur de la Banque sans accord préalable et écrit de cette

يمنع المقترض عن منح العقار أو العقارات المرهونة رسميا لفائدة البنك على سبيل الكراء، بدون الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك.

dernière.

En cas de location dûment autorisée par la Banque, l'Emprunteur déclare d'ores et déjà céder, déléguer et transporter au profit de la Banque tous loyers et revenus de l'(ou les) immeuble (s) grevé (s) d'hypothèque.

En conséquence, il subroge la Banque dans tous ses droits et actions vis à vis de ses locataires, lesquels sont autorisés à se libérer de tous loyers directement entre les mains de la Banque par préférence et antériorité à tous autres créanciers et à lui-même sur simple quittance de celle-ci et hors la présence de l'Emprunteur.

Néanmoins, notification de cette délégation et de cette subrogation ne sera faite aux locataires qu'en cas de défaut de paiement de toutes sommes dues et exigibles en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ou en cas d'inexécution de l'une des clauses et conditions du présent contrat.

L'Emprunteur déclare :

- que les immeubles par destination dépendant de la (ou des) propriété(s) désignée(s) ci-après ne sont pas nantis au profit d'un autre créancier et il s'engage expressément à ne pas les nantir sans l'autorisation expresse et par écrit de la Banque,
- qu'il n'existe sur la (ou les) propriété(s) hypothéquée(s) ni clause de résolution ou de rescision, ni de servitude, ni droits coutumiers musulmans, ni opposition, ni hypothèque, demande d'hypothèque conventionnelle ou forcée, ni prénotation, ni aucun droit de nature à porter atteinte à l'hypothèque ci-dessus consentie.

في حالة كراء مرخص به كتابة من طرف البنك، يصرح المقترض، منذ الآن، بتفويت وإنابة و نقل جميع أكرية ومداخيل العقار أو العقارات المثقلة بالرهون الرسمية، لفائدة البنك.

ونتيجة لذلك، فإن البنك يحل محله في جميع حقوقه ودعاواه تجاه مكتريه، ويعتبر هؤلاء المكتريين مخولين صراحة بمقتضى هذا العقد، بأداء الأكرية مباشرة بين يدي البنك بالأفضلية وبالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين بل وبالأسبقية عليه هو نفسه بناء على مجرد وصل من هذا البنك وفي غياب المقترض.

يصرح المقترض :

- بأن البنائات التابعة بالتخصيص للملكية أو الأملاك المعينة بعده غير مرهونة لفائدة دائن آخر، ويتعهد صراحة بعدم رهنها بدون موافقة صريحة ومكتوبة من البنك؛

- أنه لا يوجد على الملكية أو الأملاك المرهونة أي شرط فاسخ أو مبطل، ولا أي ارتفاقات، ولا أي حقوق عرفية إسلامية، كما لا يوجد أي تعرض أو رهن رسمي أو طلب رهن رسمي اتفاقي أو إجباري، ولا أي تقييد احتياطي، أو أي حق من شأنه أن يمس بالرهن الرسمي المنصوص عليه أعلاه

Désignation du (ou des) titre(s) :

Dénomination : **Résidence Exemple**
Numéro(s) du (ou des) titre(s) foncier(s) ou de la (ou des) réquisition(s) : **TF 12345/C**

Situation : **Casablanca**

Superficie : **120 m²**

Description des constructions s'il y a lieu : **Appartement au 3ème étage**

Par les présentes, les parties soussignées requièrent de Monsieur le Conservateur de la propriété Foncière de bien vouloir :

- Inscrire la présente hypothèque au profit de la Banque sur le (ou les) titre(s) foncier(s) ou la (ou les) réquisition(s) ci-après désigné(s) notamment, l'interdiction d'hypothéquer et d'aliéner sans l'accord préalable et écrit de la banque.
- Délivrer au porteur de l'acte le certificat simple d'inscription hypothécaire

Mainlevée :

تعيين الرسم أو الرسوم العقارية :

التسمية :
رقم الرسم أو الرسوم العقارية، أو مطلب (أو مطالب) التحفيظ:

الموقع :

المساحة :

وصف البناءات عند الاقتضاء :

تلتمس الأطراف الموقعة على هذا العقد من السيد المحافظ على الملكية العقارية بأن يتفضل :

- بتقييد هذا الرهن الرسمي لفائدة البنك على الرسم أو الرسوم العقارية، أو مطلب أو مطالب التحفيظ المعينة أسفله، خاصة منع الرهن الرسمي و التفويت دون الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك.

- بتسليم، حامل هذا العقد، شهادة التقييد الرهن.

رفع اليد عن الضمان:

La mainlevée au titre de la présente garantie sera disponible à l'agence de l'Emprunteur dans les trente « 30 » jours ouvrables à compter du remboursement total du Crédit et acquittement des frais de mainlevées y afférents.
L'Emprunteur devra prendre attache avec son agence pour les modalités de remise de ladite mainlevée.
Les frais de mainlevée seront débités automatiquement par la Banque du compte de l'Emprunteur après remboursement total du Crédit, ce que ce dernier autorise sans contestations ni réserves.

رفع اليد عن هذا الضمان سيكون جاهزا في الوكالة البنكية للمقترض في غضون "30" يوم عمل من تاريخ التسديد الكامل لالتزاماته اتجاه البنك و كذا المصاريف المتعلقة برفع اليد.
على المقترض أن يربط الاتصال بوكالته البنكية من أجل اطلاعه على الإجراءات المتعلقة بتسليم وثيقة رفع اليد.
يبدي المقترض موافقته التامة بدون شرط أو قيد على الاقتطاع الآلي لمصاريف رفع اليد من حسابه فور التسديد الكامل للدين

Fait à **Casablanca**

Le **15/06/2026**

حرر ب:

بتاريخ:

L'EMPRUNTEUR

المقترض

LA BANQUE

البنك

EN DATE DU : 15/06/2026

المؤرخ في:

CONCLU AVEC : M. EXEMPLE CLIENT

المبرم مع:

ACTE DE CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE

عقد كفالة رهنية

Aux présentes intervient

يتدخل بمقتضى هذا العقد:

M/Mme : M. EXEMPLE CAUTION

السيد (ة) :

Demeurant à : Rabat

القاطن (ة) ب :

CIN n° : AB123456

و الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم:

Appelée ci-après « LA CAUTION »

وهو الطرف المشار إليه فيما يلي بعبارة
"الكفيل"

La Caution, déclare avoir parfaite connaissance du contrat de crédit en date du

يصرح الكفيل أنه أحيط علما بعقد
القرض بتاريخ:

15/06/2026

de la somme de 850 000,00 DH

للمبلغ:

consenti au profit M. EXEMPLE CLIENT

الممنوح ل M. EXEMPLE CLIENT

Au taux d'intérêt Standard de 5,10 % % TVA en sus

بنسبة فائدة عادية قدرها 5,10 %

La Caution consent, conformément aux dispositions du dahir du 22 novembre 2011, au profit de la BANQUE qui accepte par privilège et préférence à tous autres créanciers une hypothèque en rang 1 à concurrence d'un montant en capital de 850 000,00 DH outre les intérêts, commissions, frais et accessoires

يمنح الكفيل طبقا لمقتضيات ظهير 22 نوفمبر 2011 لفائدة البنك الذي يقبل بالامتياز وبالأفضلية على جميع الدائنين الآخرين، رهنا رسميا من الدرجة 1 في حدود مبلغ أصل الدين 850 000,00 DH بالإضافة إلى الفوائد والعمولات والمصاريف والتوابع

Sur l'(ou les) immeuble(s) désigné(s) ci-après pour garantir tant le remboursement du montant en capital du (ou des) présent(s) crédit(s), ainsi que le paiement des intérêts d'une année et de l'année courante en vertu de l'article 168 du Dahir précité.

على مجموع العقار أو العقارات المعينة فيما يلي، من أجل ضمان تسديد مبلغ الرأسمال هذا القرض أو لأي سبب آخر، بالإضافة إلى تسديد الفوائد لسنة واحدة وللجنة الجارية طبقا لمقتضيات المادة 168 من الظهير السالف الذكر.

Sont compris dans l'affectation hypothécaire, les biens immobiliers ci-après désignés, tels qu'ils existent, y compris toutes dépendances, toutes les constructions qui seront édifiées, tous droits y attachés, tous immeubles par destination en dépendant ou pouvant en dépendre et toutes améliorations et accroissements que la Caution pourrait faire.

ويدخل ضمن التخصيص الرهنى، الملك أو الممتلكات العقارية المعينة فيما يلي، كما هي موجودة، بما فيها جميع المرافق وكل البناءات التي سيتم تشييدها، وكل الحقوق المرتبطة بها، وكل العقارات التابعة لها بالتخصيص أو التي يمكن أن تصبح تابعة لها وكذا جميع التحسينات والإضافات التي يمكن أن يدخلها عليها للمقترض.

La Caution s'engage à maintenir les constructions en bon état et à effectuer toutes les réparations nécessaires à la conservation des immeubles, la BANQUE pourra à toute époque faire constater l'état des biens hypothéqués par les personnes de son choix aux frais de l'EMPRUNTEUR ou de la Caution qui s'y obligent.

يلتزم الكفيل بالمحافظة على البناءات في حالة جيدة وبالقيام بكافة الإصلاحات الضرورية للحفاظ على العقارات، حيث يمكن للبنك في أية لحظة القيام بمعاينة حالة الأملاك المرهونة رسميا بواسطة أشخاص من اختياره على نفقة للمقترض أو الكفيل الذين يلتزمون بذلك..
يمنع الكفيل عن تخصيص العقار أو العقارات المرهونة رسميا لفائدة البنك للاستعمال التجاري، أو إلحاقها بأصل تجاري أو تأسيس أصل تجاري عليها ، أو توطين أي شخص ذاتي أو معنوي في هذا العقار.

La Caution s'interdit sans l'accord de la Banque d'affecter l'(ou les) immeuble(s) hypothéqué(s) en faveur de la BANQUE à un usage commercial, de le

rattacher à un fonds de commerce, d'y constituer un fonds de commerce ou d'y domicilier toute personnes physique ou morale

La Caution s'interdit de donner en location l'(ou les) immeuble(s) hypothéqué(s) en faveur de la BANQUE sans l'accord préalable et écrit de cette dernière.

En cas de location dûment autorisée par la BANQUE, la Caution déclare d'ores et déjà céder, déléguer et transporter au profit de la BANQUE tous loyers et revenus de l'(ou les) immeubles grevé (s) d'hypothèque

en conséquence il subroge la banque dans tous ses droits et actions vis à vis de ses locataires, lesquels sont autorisés à se libérer de tous loyers directement entre les mains de la BANQUE par préférence et antériorité à tous autres créanciers et à lui-même sur simple quittance de celle-ci et hors la présence de la Caution.

Néanmoins, notification de cette délégation et de cette subrogation ne sera faite aux locataires qu'en cas de défaut de paiement de toutes sommes dues et exigibles en capital, intérêts, commission, frais et accessoires, ou en cas d'inexécution de l'une des clauses et conditions du présent contrat.

La Caution déclare :

- que les immeubles par destination dépendant de la (ou des) propriété(s) désignée(s) ci-après ne sont pas nantis au profit d'un autre créancier et il s'engage expressément à ne pas les nantir sans l'autorisation expresse et par écrit de la BANQUE,

-qu'il n'existe sur la (ou les) propriété(s) hypothéquée(s) ni clause de résolution ou de rescision, ni de servitude, ni opposition, ni hypothèque conventionnelle ou forcée, ni aucun droit de nature à porter atteinte à l'hypothèque ci-dessus consentie.

LA CAUTION autorise :

dès à présent la BANQUE, sans qu'il puisse en résulter aucune réduction de ses engagements, à donner son adhésion à tous atermoiements ou prorogations d'échéances et à tous concordats amiables ou judiciaires que la BANQUE pourrait être amenée à consentir, de même la CAUTION ne pourra se prévaloir d'aucune subrogation à l'occasion des paiements qu'elle effectuerait à la BANQUE avant qu'elle n'ait été intégralement remboursée de ses créances en capital outre les intérêts, commissions, frais et accessoires sur l'EMPRUNTEUR.

Le présent cautionnement ne se confondra pas avec les autres cautionnements et généralement toutes garanties quelconques qui ont pu ou pourront être données par la CAUTION ou tous autres.

يُمنع الكفيل عن منح العقار أو العقارات المرهونة رسمياً لفائدة البنك على سبيل الكراء، بدون الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك .

في حالة كراء مرخص به كتابة من طرف البنك، يصرح الكفيل، منذ الآن، بتفويت وإنابة وتحويل جميع أكرية ومداخل العقار أو العقارات المثقلة بالرهون الرسمية، لفائدة البنك.

ونتيجة لذلك، فإن البنك يحل محله في جميع حقوقه ودعاواه تجاه مكترهه، ويعتبر هؤلاء المكترين مخولين صراحة بمقتضى هذا العقد، بأداء الأكرية مباشرة بين يدي البنك بالأفضلية وبالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين بل وبالأسبقية عليه هو نفسه بناء على مجرد وصل من هذا البنك وفي غياب الكفيل.

إلا أن تبليغ هذه الإنابة إلى المكترين، وحلول البنك محل المقترض، لن يتم إلا في حالة عدم أداء المبالغ المستحقة والتي حل أجلها رأسملاً وفوائد وعمولات ومصاريف وتوابع، أو في حالة عدم تنفيذ أحد بنود أو شروط هذا العقد.

يصرح الكفيل:

- بأن البنائات التابعة بالتخصيص للملكية أو الأملاك المعينة أسفله، غير مرهونة لفائدة دائن آخر، ويتعهد صراحة بعدم رهنها بدون موافقة صريحة ومكتوبة من البنك

- أنه لا يوجد على الملكية أو الأملاك المرهونة رسمياً أي شرط فاسخ أو مبطل، ولا أي ارتفاعات، كما لا يوجد أي تعرض أو رهن رسمي اتفاقي أو إجباري، أو أي حق من شأنه أن يمس بالرهن الرسمي الممنوح أعلاه

و يرخّص الكفيل:

من الآن للبنك ودون أن ينتج عن ذلك أي نقصان لإلتزاماته أن يمنح موافقته على أي إمهال أو تمديد للإستحقاقات وكذا أي صلح ودي أو قضائي، يمكن أن يمنحه البنك للمقترض، كما لا يمكن للكفيل أن يستفيد من أي حلول بمناسبة الأداءات التي سيقوم بها لفائدة البنك، وذلك إلى حين التسديد الكلي لديون المقترض، كيفما كان نوعها ولأي سبب كانت، بما فيها الأصل زيادة على الفوائد والمصاريف و العمولات و التوابع

تستقل هذه الكفالة عن باقي الكفالات الأخرى، و بصفة عامة عن مختلف الضمانات التي يمكن أن يقدمها أو سبق أن قدمها الكفيل أو غيره

Détail du (ou des) titre(s) fonciers:

Dénomination : **Résidence Exemple**

NUMERO(S) DU (OU DES) TITRE(S) FONCIER OU DE LA (OU DES) REQUISITION(S) :
TF 12345/C

Situation : **Casablanca**

Superficie : **120 m²**

Description des constructions s'il y a lieu :
Appartement au 3ème étage

Par les présentes, les parties soussignées requièrent de Monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière de Casablanca de bien vouloir :

-Inscrire la présente hypothèque au profit de la BANQUE sur le (ou les) titre(s) foncier(s) ou la (ou les) réquisition(s) ci-après désigné(s), notamment, l'interdiction d'hypothéquer et d'aliéner sans l'accord préalable et écrit de la banque
-Délivrer au porteur de l'acte le certificat simple d'inscription hypothécaire.

Mainlevée :

La mainlevée au titre de la présente garantie sera disponible à l'agence de l'Emprunteur dans les trente « 30 » jours ouvrables à compter du remboursement total du Crédit et acquittement des frais de mainlevées y afférents.

La Caution devra prendre attache avec l'agence de l'Emprunteur pour les modalités de remise de ladite mainlevée.

Les frais de mainlevée seront débités automatiquement par la Banque du compte de la Caution après remboursement total du Crédit, ce que cette dernière autorise sans contestations ni réserves.

Dans le cas où la Caution ne dispose pas d'un compte ouvert auprès de la Banque, elle s'engage expressément à régler les frais de la mainlevée directement à la Banque pour pouvoir disposer de sa mainlevée

Fait à **Casablanca**
Le **15/06/2026**

مراجع الرسم أو الرسوم العقارية :

التسمية :

رقم الرسم أو الرسوم العقارية، أو مطلب أو مطالب التحفيظ:

الموقع :

وصف البناءات عند الاقتضاء :

تلتمس الأطراف الموقعة على هذا العقد من السيد المحافظ على الملكية العقارية ب: Casablanca بأن يتفضل:

- بتقييد هذا الرهن الرسمي لفائدة البنك على الرسم أو الرسوم العقارية، أو مطلب أو مطالب التحفيظ المعينة بعده، خاصة منع الرهن الرسمي أو التفويت دون الموافقة المسبقة و المكتوبة من البنك
- تسليم، حامل هذا العقد، شهادة تقييد الرهن.

رفع اليد عن الضمان

رفع اليد عن هذا الضمان سيكون جاهزا في الوكالة البنكية للمقترض في غضون في غضون "30" يوم عمل من تاريخ التسديد الكامل لالتزاماته اتجاه البنك و كذا المصاريف المتعلقة برفع اليد.
على الكفيل أن يربط الاتصال بوكالة المقترض البنكية من أجل اطلاعه على الإجراءات المتعلقة بتسليم وثيقة رفع اليد.
يبدى الكفيل موافقته التامة بدون شرط أو قيد على الاقتطاع الآلي لمصاريف رفع اليد من حسابه فور التسديد الكامل للدين.
هذا و يلتزم الكفيل، في حالة ما إذا لم يكن يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى البنك، بأداء مصاريف رفع اليد مباشرة للبنك لتمكينه من وثيقة رفع اليد

حرر ب:
بتاريخ:

LA CAUTION (1)

الكفيل (1)

(1) Faire précéder la signature par la mention écrite de la main de la Caution : "Lu et approuvé, Bon pour accord »
يتعين على الموقع أن يسبق توقيعته بالبيانات التالية المكتوبة بخط اليد

ACTE DE CAUTIONNEMENT PERSONNEL ET SOLIDAIRE

عقد

كفالة شخصية تضامنية

Aux présentes intervient

يتدخل بمقتضى هذا العقد:

M/Mme : M. EXEMPLE GARANT

السيد (ة) :

Demeurant à : Rabat

القاطن (ة) ب :

CIN n° : AB123456

و الحامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم:

Appelée ci-après « LA CAUTION »

وهو الطرف المشار إليه فيما يلي بعبارة "الكفيل"

La Caution, déclare avoir parfaite connaissance du
contrat de crédit en date du

يصرح الكفيل أنه أحيط علما بعقد القرض بتاريخ:

15/06/2026

de la somme de 850 000,00 DH

للمبلغ:

Au taux d'intérêt Standard de 5,10 % % TVA en
sus

consenti à M. EXEMPLE CLIENT

الممنوح ل

notamment des conditions générales et
particulières dudit contrat, se porter CAUTION
SOLIDAIRE et personnelle et s'engage à ce titre
envers la Banque à garantir en cette qualité le
remboursement en cas de défaillance de
l'Emprunteur de toutes sommes que ce dernier
doit ou devra à la Banque à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit

و كذا الشروط العامة و الخاصة لهذا العقد , و أنه يكفل تضامنيا و شخصيا
و يلتزم اتجاه البنك بضمان تسديد كل المبالغ التي سيكون المقترض مدينا
بها اتجاه البنك , কিفما كان توقعها و لأي سبب كانت في حالة تقصير هذا
الأخير ,

À concurrence de la somme en capital de : 850
000,00 DH

في حدود مبلغ الرأسمال :

majoré des intérêts, commissions, frais et
accessoires relatifs à cette créance. Quelle que soit
la nature des créances de la Banque sur
l'Emprunteur l'époque où elles prendront
naissance, la Banque aura le droit d'appliquer la
garantie résultant du présent acte aux créances
qu'il lui plaira de choisir.

المتعلق بهذا الدين, زيادة على الفوائد, العمولات و المصاريف و التوابع
كيفما كانت طبيعة ديون البنك على المقترض, وفترة
نشأتها, سيكون للبنك الحق في تطبيق الضمانة الناتجة
عن هذا العقد لتغطية الديون التي يختارها.

و يبقى من المتفق عليه, أن تغيير الروابط
الفعلية أو القانونية بين الكفيل و المقترض,
لن تؤثر على هذه الكفالة التي لن تنتهي
ويبقى أثرها ساريا دون إمكانية المنازعة فيها من
طرف الكفيل , و ذلك إلى حين التسديد الكلي للمبالغ
المتبقية بذمة المقترض لفائدة البنك, কিفما
كان نوعها و لأي سبب كانت , في حدود المبلغ
المشار إليه أعلاه

و اعتبارا للتضامن القائم عن التزامه, يتنازل الكفيل صراحة عن التمتع
بحق التجريد و القسمة.

Banque à quelque titre et pour quelque cause que ce soit à concurrence de la somme mentionnée ci-dessus. En raison du caractère solidaire de son engagement, la Caution renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division.

En renonçant au bénéfice de discussion, elle s'engage à payer à la banque sans pouvoir exiger de cette dernière qu'elle poursuive préalablement l'Emprunteur sur ses biens. En renonçant au bénéfice de division, elle accepte d'ores et déjà que la Banque puisse lui réclamer au cas où d'autres personnes se seraient portées cautions de l'Emprunteur la totalité de ce que ce dernier lui doit à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, dans la limite du montant du cautionnement sans pouvoir exiger de la Banque ni la division préalable de sa créance, ni de son action en raison de l'existence des autres Cautions. Le présent cautionnement ne se confondra pas avec les autres cautionnements et généralement toutes garanties quelconques qui ont pu ou pourront être données par la Caution ou tous autres. La Caution autorise d'ores et déjà la Banque sans qu'il puisse en résulter aucune réduction de ses engagements, à donner son adhésion à tous attermolements ou prorogations d'échéances tacites ou expresse et à tous concordats amiables ou judiciaires, de même qu'elle ne pourra se prévaloir d'aucune subrogation des paiements qu'elle effectuerait à la Banque avant que cette dernière n'ait été intégralement remboursée de ses créances à quelque titre et pour quelque cause que ce soit en capital intérêts, commissions frais et accessoires sur l'Emprunteur. La Caution dispense par ailleurs la Banque de tous protêt et avis de non paiement dans les délais légaux et la dégage expressément de toutes responsabilités pour retard ou omission de ces formalités pour tous effets, billets à ordre et chèques portant la signature des l'Emprunteur, à titre quelconque étant compris que la Banque sera seule juge de faire protester ou non les effets non stipulés « SANS FRAIS ». En cas de décès de la Caution tous ses héritiers, ayants droit et successeurs, seront tenus conjointement et solidairement de l'exécution du présent engagement de caution indivisible à leur égard. La mainlevée au titre de la présente garantie sera disponible à l'agence de l'Emprunteur dans les trente « 30 » jours ouvrables à compter du remboursement total du Crédit et acquittement des frais de mainlevées y afférents. La Caution devra prendre attache avec l'agence de l'Emprunteur pour les modalités de remise de ladite mainlevée. Les frais de mainlevée seront débités automatiquement par la Banque du compte de la Caution après remboursement total du Crédit, ce que cette dernière autorise sans contestations ni réserves.

و بتنازله عن التجريد يلتزم الكفيل بالأداء للبنك و دون أن يفرض هذا الأخير مسبقا متابعة المقترض في ممتلكاته و بتنازله عن حق القسمة ، و يقبل الكفيل من الآن إمكانية مطالبة البنك له بأداء دين المقترض بكامله ، كيفما كان نوعه و لأي سبب كان، وذلك في حالة وجود أشخاص آخريين يكفلون المقترض، في حدود مبلغ الكفالة ، و دون إمكانية مطالبة البنك لا بقسمة دينه ولا بقسمة الدعوى ، نظرا لوجود كفلاء آخريين. تستقل هذه الكفالة عن باقي الكفالات الأخرى ، وبصفة عامة عن مختلف الضمانات التي يمكن أن يقدمها أو سبق أن قدمها الكفيل أو غيره. و يرخص الكفيل، من الآن للبنك ودون أن ينتج عن ذلك أي نقصان لإلتزاماته، أن يمنح موافقته على أي إهمال، أو تمديد، صريح أو ضمني للإستحقاقات ، وكذا أي صلح ودي أو قضائي. هذا و لا يمكن للكفيل أن يستفيد من أي حلول بمناسبة الأداءات التي سيقوم بها لفائدة البنك، و ذلك إلى حين التسديد الكلي لديون المقترض وكيفما كان نوعها و لأي سبب كانت، بما فيها الأصل زيادة على الفوائد و المصاريف والعمولات والتوابع..

و من جهة أخرى يعفي الكفيل البنك من إقامة أي احتجاج، أو إشعار بعدم الوفاء داخل الأجل القانونية ، كما يحلله صراحة من كل مسؤولية بسبب تأخير في القيام بهذه الإجراءات أو نسيانها ، و ذلك فيما يرجع لكل الأوراق التجارية ، و السندات لأمر، و الشيكات التي تحمل توقيع المقترض أيا كانت الصفة ، علما بأن البنك سيكون الحكم الوحيد فيما يرجع لإقامة الإحتجاج أو عدمه بشأن الأوراق غير المصرح فيها بعبارة "بدون مصاريف" في حالة وفاة الكفيل، فإن ورثته ذوي حقوقه و الحاليين محله ، ملزمون اقترانيا وتضامنيا بتنفيذ هذا الإلتزام غير المجزأة اتجاههم .

رفع اليد عن هذا الضمان سيكون جاهزا في الوكالة البنكية للمقترض في غضون في غضون "30" يوم عمل من تاريخ التسديد الكامل لالتزاماته اتجاه البنك و كذا المصاريف المتعلقة برفع اليد.

على الكفيل أن يربط الاتصال بوكالة المقترض البنكية من أجل اطلعه على الإجراءات المتعلقة بتسليم وثيقة رفع اليد.

ييدي الكفيل موافقته التامة بدون شرط أو قيد على الاقتطاع الآلي لمصاريف رفع اليد من حسابه فور التسديد الكامل للدين.

هذا و يلتزم الكفيل، في حالة ما إذا لم يكن يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى البنك، بأداء مصاريف رفع اليد مباشرة للبنك لتمكينه من وثيقة رفع اليد.

Dans le cas où la Caution ne dispose pas d'un compte ouvert auprès de la Banque, elle s'engage expressément à régler les frais de la mainlevée directement à la Banque pour pouvoir disposer de sa mainlevée.

Fait à **Casablanca**
Le **15/06/2026**

حرر ب:
بتاريخ:

LA CAUTION (1)

الكفيل (1)

Signature (1)

1) Faire précéder la signature par la mention écrite de la main de la CAUTION : « En ma qualité de Caution solidaire, je sais que je n'ai pas le droit d'exiger la discussion de l'Emprunteur, prévu par l'article 1136 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats et en conséquences je m'engage à rembourser la Banque, solidairement avec Mr. ou Mrs M. EXEMPLE CLIENT sans exiger qu'elle le ou les poursuive préalablement ».

(1) يتعين على الموقع أن يسبق توقيعه بالبيانات التالية المكتوبة بخط اليد " بصفتي كفيل متضامن ، أصرح أنه ليس من حقني فرض المتابعة القبلية للمقترض، المنصوص عليها في المادة 1136 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المشكل لقانون الالتزامات والعقود وبالتالي فإنني أتعهد بأن أؤدي للبنك تضامنيا مع السيد أو السادة دون إمكانية فرض متابعة أو متابعتهم القبلية.